

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина: Основы управления интеллектуальной собственностью

ОТЧЁТ

к практическому занятию 4

на тему

КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Выполнили: студенты группы 153503

Кахновский Евгений Сергеевич

Кончик Денис Сергеевич

Проверил:

Гладинов А. Д.

Минск 2024

1 Цель

Получение практических навыков расчета пошлин, подлежащих уплате в Республике Беларусь за патентование и поддержание в силе патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

.

2 Условия заданий в соответствии с заданным вариантом

Вариант 7

1. Подано ходатайство о проведении патентной экспертизы заявки в отношении одного изобретения, формула которого содержит 15 зависимых пунктов. В каком размере взимается пошлина?

2. Патентообладатель решил внести дополнительные уточнения в зарегистрированный договор уступки исключительного права. В каком размере взимается пошлина?

3. В каком размере взимается пошлина за подачу ходатайства о продлении срока ответа на запрос экспертизы по заявке на полезную модель, если требуется 7 дополнительных месяцев на ответ?

4. 16 сентября 2010 г. считается датой начала действия патента на изобретение. 20 апреля 2020 г. патентообладатель решил уплатить пошлину за действие патента на следующий год. Какую сумму должен будет уплатить патентообладатель, чтобы действие его патента было продлено при условии своевременных уплат первоначальной и последующих пошлин?

5. Предполагается, что патент на полезную модель будет действовать 9 лет. Какую суммарную величину пошлин необходимо будет оплатить патентообладателю только для поддержания патента в силе без учета других пошлин исходя из ставок патентных пошлин, представленных в п.1 теоретических сведений?

3 Расчеты с объяснениями каждого используемого числового значения ставки патентной пошлины и единицами измерения полученных результатов

1 Подано ходатайство о проведении патентной экспертизы заявки в отношении одного изобретения, формула которого содержит 15 зависимых пунктов. В каком размере взимается пошлина?

Проведение патентной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение в отношении одного изобретения, содержащего более десяти зависимых пунктов формулы: 11,9 и дополнительно 7 за каждый зависимый пункт формулы свыше десяти.

Ответ: $11.9 + 7 * 5 = 46,9$ б.в. или 1876 бел.р.

2. Патентообладатель решил внести дополнительные уточнения в зарегистрированный договор уступки исключительного права. В каком размере взимается пошлина?

Рассмотрение заявления о внесении изменений в зарегистрированный лицензионный договор, договор уступки исключительного права взимается пошлина в размере 5 базовых величин и дополнительно 5 за каждые патент, свидетельство.

Ответ: 5 б.в. или 200 бел.р.

3. В каком размере взимается пошлина за подачу ходатайства о продлении срока ответа на запрос экспертизы по заявке на полезную модель, если требуется 7 дополнительных месяцев на ответ?

Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на выдачу патента на полезную модель за каждый испрашиваемый месяц продления: свыше 6 месяцев с даты истечения срока, но не более 12 месяцев - 2.45 базовых.

$$2.45 * 7 = 17.15$$

Ответ: 17.15 б.в. или 686 бел.р.

4. 16 сентября 2010 г. считается датой начала действия патента на изобретение. 20 апреля 2020 г. патентообладатель решил уплатить пошлину за действие патента на следующий год. Какую сумму должен будет уплатить патентообладатель, чтобы действие его патента было

продлено при условии своевременных уплат первоначальной и последующих пошлин?

Таблица 2 – Пошлины, взимаемые за полные года действия патента на изобретение. Поддержание в силе патента на изобретение по годам (11, 12) - 7 базовых.

Ответ: 7 б.в. Или 280 бел.р.

5. Предполагается, что патент на полезную модель будет действовать 9 лет. Какую суммарную величину пошлин необходимо будет оплатить патентообладателю только для поддержания патента в силе без учета других пошлин исходя из ставок патентных пошлин, представленных в п.1 теоретических сведений?

Таблица 3 – Пошлины, взимаемые за патентование полезных моделей.
Просуммировать

$$1) 2.1 * 3 + 2.8 * 3 + 4.9 * 3 = 29.4$$

$$2) 29.4 * 40 = 1176$$

Ответ: 29.4 б.в. Или 1176 бел.р.